

근무 불성실 행위 조사 결과 보고

2026. 6.



감 사 실

“원칙으로 **공정**하게, 청렴으로 **똘똘**하게”

||| 목 차 |||

I . 조사 개요 1

1. 배경 1

2. 조사 대상 및 방법 1

3. 조사기간 및 인원 1

4. 중점 조사사항 1

II . 조사 결과 2

1. 관계규정(판단기준) 2

2. 사실관계 확인 3

3. 조사자 의견 6

III . 처분요구사항 7

1. 배경

- ☐ 익명의 제보접수에 따른 근무 불성실 행위 신고 접수(2026. 3. 27.)
- ☐ 조사 대상자 : ○○○○처 ◆◆◆ 처장(이하 “조사대상자” 라 한다.)

< 신고 내용 >

- ◇ 조사대상자는 평소 지각이 잦고 타당한 업무가 없음에도 출장 처리 후 퇴근하는 등 근태를 잘 지키지 않으며 주변 직원 만류에도 이를 무시하고 지속적으로 동일 행위를 반복하고 있음.
- ◇ 또한, 직원과의 식사(술) 자리 등에서 욕설 등 폭언이 잦음.

2. 조사대상 및 방법

- ☐ 인사정보시스템(E-HR) 및 출장기록 등을 통해 근태 처리를 확인하고 주변인 면담을 통해 사실관계를 확인함
- ☐ 조사 대상자 : ○○○○처 처장 ◆◆◆

3. 조사기간 및 인원

- ☐ 조사기간 : 2026. 4. 6. ~ 2026. 6. 25.
- ☐ 조사자 : 기술감사부장 등 3명

4. 중점 조사사항

- ☐ 조사 대상자의 근태 및 출장처리 등 근무 불성실 관련 사실관계 확인
- ☐ 기타 관련법령 및 규정위반 여부 등

1. 관계규정(판단기준)

- ☐ 취업규칙 제10조(성실의 의무) ① 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령·지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.
- ☐ 취업규칙 제18조(결근계 및 지참계) ① 직원이 질병·기타사유로 인하여 출근치 못하였거나 지참하였을 경우에는 당일 정오까지 결근계 또는 지참계를 제출하여야 한다.
- ☐ 취업규칙 제71조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 금지하는 직장 내 괴롭힘 행위라 함은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위로서, 아래 각 호에서 정한 바를 말한다.

2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언

- ☐ 취업규칙 제59조(징계) 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각 호에 해당하였을 경우에는 이를 징계한다.
 - 1. 직무상 의무를 위반하였거나 또는 직무에 태만하였을 경우
 - 3. 회사의 기밀을 누설하거나 규율·질서 문란하게 하였을 경우
- ☐ 징계양정 요구에 관한 지침 별표2
- 7. 기타 직원으로서의 성실의무 위반

2. 사실관계 확인

1

근태 미준수

- 조사대상자는 ○○○○처장으로 근무하며 평소 출근시간을 넘어서 지각하는 경우, 대부분 휴가처리 등 합당한 조치없이 반복적으로 지각하였으며, 타당한 이유 없이 조기 퇴근한 경우도 [표 1]과 같이 나타나 총 38건(출근17건, 퇴근21건)의 근태 위반 사실이 확인되었으며 이 중에는 무단결근도 이틀 포함되어 있음.
- 『근태 및 복무관리 세무 운영기준』에 따르면 유연근무제도인 ‘가족과 함께하는날’¹⁾은 출장이 있는 주에는 미 실시함이 원칙이나, 해당 출장일에 30분씩 개인휴가를 사용할 경우엔 실시 가능하도록 되어있음. 하지만 조사대상자는 4주간 개인휴가를 미사용한 채 유연근무를 실시하는 등 관련 기준을 위반하였음.
- 또한, 근무시간 중 특별한 이유 없이 무단으로 근무지를 이탈하기도 한 것으로 확인되었음.
- 참고인들의 진술에 따르면 이러한 근태위반 행위에 대해 부하직원들의 만류가 있었지만 조사대상자는 이러한 조언을 무시하였다고 함.
- 조사대상자는 근태위반 사실을 모두 인정하였음. 다만, 회식 후 숙취로 다음날 힘들었거나 건강이 좋지 않은 동생을 돌보기 위해 근태를 위반하게 되었으며 주변의 만류는 듣지 못했다고 진술하였음. 또한 ‘가족과 함께하는날’ 관련해서는 기준을 몰랐다고 하였으나 해당 기준은 본인이 직접 결재한 바가 있어 정말 몰랐다면 근무태만에 해당하고 진술한 근태위반 이유는 정당한 사유에 해당되지 않음.

1) 평일(월~목요일)에 30분씩 조기출근 또는 퇴근연장을 통해 적치한 2시간을 활용하여 금요일에 2시간 조기퇴근 하는 제도로, 출장 시 휴가처리에 대한 세부기준이 2022.02.14. Rev2에 반영되어 운영 중(2023.03.15. Rev3 부터 보충 휴가 시간이 30분으로 구체화 됨)

[표 1] 출·퇴근시간 위반 사항

번호	날 짜	휴가 및 출장	업무 시작	출근 시각	업무 종료	퇴근 시각	미준수 시간	본인 소명 의견 ²⁾
1	2024-12-11(수)	해당없음	8:00	8:05	17:30	18:01	0:05	-
2	2025-01-09(목)	해당없음	8:00	9:57	17:30	17:39	1:57	-
3	2025-02-05(수)	해당없음	8:30	7:53	17:30	16:07	1:23	-
4	2025-02-20(목)	해당없음	8:00	7:56	17:30	14:55	2:35	-
5	2025-02-26(수)	해당없음	8:30	9:39	17:30	15:38	3:01	두통
6	2025-03-20(목)	해당없음	8:30	7:59	17:30	17:11	0:19	-
7	2025-03-21(금)	해당없음	8:30	8:02	13:30	12:03	1:27	-
8	2025-04-04(금)	해당없음	8:30	8:12	17:30	12:24	5:06	-
9	2025-04-30(수)	해당없음	8:30	-	17:30	-	8:00	동생돌봄
10	2025-07-11(금)	해당없음	8:30	7:50	17:30	16:38	0:52	-
11	2025-07-14(월)	해당없음	8:00	7:45	17:30	17:09	0:21	-
12	2025-07-16(수)	해당없음	8:00	8:02	17:30	17:07	0:25	-
13	2025-07-24(목)	해당없음	8:30	7:54	17:30	17:09	0:21	-
14	2025-07-25(금)	해당없음	8:30	7:43	17:30	14:43	2:47	-
15	2025-08-06(수)	해당없음	8:30	10:52	17:30	15:17	4:35	두통
16	2025-08-21(목)	해당없음	8:30	7:45	17:30	16:47	0:43	-
17	2025-09-16(화)	해당없음	8:00	8:07	17:30	17:41	0:07	-
18	2025-09-17(수)	해당없음	8:00	7:47	17:30	17:13	0:17	-
19	2025-09-18(목)	해당없음	10:00	10:11	17:30	17:42	0:11	동생 돌봄
20	2025-10-15(수)	해당없음	8:30	9:12	17:30	17:41	0:42	-
21	2025-11-11(화)	해당없음	8:30	9:52	17:30	17:44	1:22	-
22	2025-11-14(금)	해당없음	8:30	-	17:30	-	8:00	동생 돌봄
23	2025-11-21(금)	해당없음	8:30	8:00	17:30	17:07	0:23	-
24	2025-11-24(월)	해당없음	8:00	8:06	17:30	17:46	0:06	-
25	2025-11-25(화)	해당없음	8:00	7:52	17:30	16:36	0:54	-
26	2025-11-27(목)	해당없음	8:00	8:20	17:30	17:30	0:20	-
27	2025-11-28(금)	해당없음	8:30	9:12	14:00	14:05	0:42	-
28	2025-12-05(금)	해당없음	8:30	8:06	17:30	14:50	2:40	-
29	2025-12-18(목)	해당없음	8:30	9:55	18:00	18:01	1:25	-
30	2025-12-29(월)	해당없음	8:30	8:10	17:30	17:03	0:27	-
31	2026-01-12(월)	해당없음	8:30	12:11	17:30	17:42	3:41	부친 돌봄
32	2026-01-29(목)	해당없음	8:30	12:36	17:30	17:38	4:06	-
33	2026-02-24(화)	해당없음	8:30	8:05	17:30	17:26	0:04	-
누적 미준수 건수			총 38건(출근 17건, 퇴근 21건)					

2) 문답서 작성을 통한 확인서 제출 시 본인이 직접 제출한 사유로, 모두 개인적 사정 설명일 뿐 소명이 될 만한 사항은 없어 모든 항목이 부적절한 근태 위반에 해당됨

2

허위출장

- 조사대상자는 부하직원에게 근태처리를 위해 허위로 출장을 만들어 달라고 요구하고 출장을 신청한 후 해당 출장지로 가지 않은 사례가 [표 2]와 같이 확인되었음.

[표 2] 허위 출장 현황

번호	날짜	출장명	장소	출장비	소명의견
1	2025-03-13~14(목,금)	신입직원입문합숙교육	천안(재능교육원)	84,000	위반 사실 인정
2	2025-07-04(금)	현안사항공유	대전인근(유성구청)	0	
3	2025-08-08(금)	○○부 업무개선 워크숍	세종(조치원문화정원)	24,000	
4	2025-11-13(목)	하반기 신입직원 입문교육	아산(캠코인재개발원)	51,000	
5	2026-02-06(금)	노사관계 및 노동관계법 관련협의	대전(하이에치알)	0	
6	2026-03-20(금)	노사관계관련업무	대전(△△△)	0	
계				159,000	

- 주로 주말과 인접한 금요일에 허위출장이 많았는데, 조사대상자 진술에 따르면 부산에 살던 동생이 건강이 좋지 않아 돌보기 위해 그랬다며 모든 사실을 인정하였고 허위출장으로 부당하게 수령한 출장비는 모두 반납하겠다고 진술하였음.
- 또한, 출장지를 갔어도 잠시 머물다가 개인용무를 위해 조기 귀가한 사례들이 있으며 이는 본인과 참고인의 진술을 통해 확인되었음.
- 휴가를 사용하지 않고 출장으로 근태를 처리한 이유에 대해서는 잔여휴가가 없는 것은 아니었지만 결재권자에게 상신하는 것이 부담되기도 하였고 잘못된 생각으로 그렇게 하였다는 취지로 진술하였음.

- 참고인 진술에 따르면 조사대상자는 음주 후 하급자나 직원들에게 폭언과 욕설, 부적절한 행동을 한 것으로 나타남. 하지만 조사대상자는 폭언이나 욕설, 그리고 부적절한 행동에 대해 부인하였고 만일 폭언 등이 있었다면 본인이 정상적인 상태가 아니었을 것이라 진술함.
- 해당 행위로 인해 피해를 입은 직원들의 진술이 있다는 설명에는 당사자가 그렇게 느꼈다면 할 말이 없다고 답변하였음.

3. 조사자 의견

□ 조사 대상자에 대한 의견

- 조사대상자는 고의적이고 반복적인 근태위반과 허위출장 등으로 회사의 규정을 위반하고 질서를 어지럽혔음. 이는 스스로도 인정한 사안이며, 처(실)을 총괄하는 책임자로서 모범을 보여야 할 위치에 있는 관리자는 절대로 해서는 안 될 행동임.
- 또한, 본인의 근태처리를 위해 지속적으로 허위출장을 올리고 부하직원에게도 허위출장을 만들라고 강요한 것은 조직의 질서를 파괴하는 공직기강 해이에 해당하며, 본인이 직접 결재한 바 있는 유연근무제 관련 기준도 숙지하지 못하고 이를 위반한 것은 근무태만에 해당함.
- 그리고 출장 명령권자의 출장명령을 받고 출장지를 갔어도 잠시 머물고 귀가한 사례들이 있는 것으로 볼 때, 평소 조사대상자가 직장인으로서 출장과 근태에 대해 너무나 가볍게 인식하고 있음.
- 비록 조사과정 중 본인의 행위를 반성하였으며 가족을 돌보기 위해 그랬다고 해명하였지만, 이는 애초에 정당화될 수 없는 사유이며 휴

가를 사용할 수 있었음에도 이러한 행위를 한 것은 관련 규정을 명백히 위반한 것임.

- 아울러, 폭언 등 부적절한 언행과 관련해서는 부인하고 있지만 피해를 겪은 당사자들과 목격한 사람들의 진술을 종합해 보았을 때 술자리에서 폭언과 욕설, 부적절한 행위 등이 있던 것은 사실로 판단됨. 조사대상자가 인지하지 못하고 있다는 것이 사실이라면 향후에도 반복적으로 발생할 위험성이 크다고 판단됨.
- 조사대상자는 회사 직원들의 근태를 총괄하고 관리하고 모범을 보여야 하는 위치에 있으면서도 오히려 상습적이고 고의적으로 근태를 위반하였으며, 출장을 목적 외로 사용한 정황이 뚜렷하고 부하직원에 대한 폭언 등 부적절한 행위가 확인된 바, 징계처분이 요구됨.

Ⅲ

처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	제 목	처분요구	조치부서
1	근무 불성실 행위	징계	○○○○처